

PROCESSO nº 0817399-71.2025.8.14.0000

RECURSO ESPECIAL

RECORRENTE: OSCAR TEIXEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7261

RECORRIDO(A): CASTANHAL CRED SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

REPRESENTANTE: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO

Trata-se de RECURSO ESPECIAL (ID 33968746) interposto por OSCAR TEIXEIRA DA SILVA, fundado no disposto na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra decisões monocráticas proferidas, sob a relatoria do(a) Exmo.(a) Des.(a) MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, assim redigidas em sua parte dispositiva:

"Ante o exposto, com fundamento no art. 968, § 3º c/c o art. 330, III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO." (ID 30658390)

"Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, por não se verificar qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, considerando-se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão monocrática." (ID 33723590)

Alegou a parte recorrente que houve violação aos arts. 1.003, § 5º, 1.029 e 1.030 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a ação ordinária buscou anular contrato bancário fraudulento, com descontos indevidos em benefício previdenciário, tendo sido desrespeitados o art. 6º, VIII, e os arts. 4º, 31, 46, 51, 54 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 373, I, e 429, II, do CPC e a Lei nº 6.099/74, pois não se observou a distribuição do ônus da prova nem a inversão em favor do consumidor para realização de perícia grafotécnica, em afronta também à tese firmada no tema repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirmou que houve violação ao art. 970 do CPC e ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, porque o Tribunal de origem deixou de determinar a citação da parte ré na ação rescisória, bem como de oportunizar fase probatória tanto na ação originária quanto na rescisória, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Asseverou que o julgamento antecipado, sem despacho saneador e sem perícia grafotécnica, contrariou o entendimento do STJ no tema 1.061 e levou à manutenção de contrato com assinatura falsa, em desacordo com o art. 51, XV, do CDC, o que impunha a anulação do negócio jurídico.

Alegou, ainda, violação ao art. 42, parágrafo único, do CDC, por não ter sido reconhecido o direito à repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, em afronta à orientação firmada no tema 929 e nos precedentes repetitivos do STJ quanto à dispensabilidade de prova de má-fé e à centralidade da boa-fé objetiva.

Apontou afronta ao art. 6º, VI, do CDC, porque, apesar da fraude contratual e dos descontos sobre benefício de idoso hipossuficiente, não foi deferida indenização por danos morais.

Ao final, requereu a admissão e o provimento do recurso especial para anular o acórdão recorrido por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, determinar a citação da ré na ação rescisória e a reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, reconhecer a nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a condenação em danos morais, bem como a inversão e majoração dos honorários.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 34740561).

É o relatório. Decido.

De início, destaco que, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n.º 08), “a indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no art. 105, §2.º, da Constituição Federal”. Portanto, à falta da lei regulamentadora supramencionada, sigo na análise dos demais requisitos de admissibilidade.

Consultando os autos do processo, verifica-se que os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso foram satisfeitos, especialmente os relativos ao preparo (justiça gratuita deferida - ID 30658390), à tempestividade (ciência no dia 25/02/2026, prazo assinalado para o dia 18/03/2026 e interposição em 23/02/2026), ao exaurimento da instância, à legitimidade da parte, à regularidade da representação (ID 29342487) e ao interesse recursal.

Contudo, vejo ser caso de inadmissão do recurso, conforme as seguintes razões.

Como cediço, a interposição de recurso especial contra decisão monocrática de relator é obstada pela Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (“*É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.*”), em virtude da ausência de exaurimento da instância.

Não é outro o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme inúmeros de seus julgados, dentre os quais cito, ilustrativamente, os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 281 DO STF. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A interposição de recurso especial é cabível somente quando esgotadas as vias recursais ordinárias, assim, inadmissível o recurso interposto contra decisão monocrática. Incidência, por analogia, da Súmula 281 do STF.

2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade na presente situação, dada a ausência de dúvida quanto ao não cabimento do recurso especial, que somente se mostra cabível contra acórdão. A interposição de recurso especial contra decisão unipessoal constitui erro grosseiro.

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.761.801/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo, sob o argumento de que o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem que rejeitou embargos opostos pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sem o esgotamento das vias ordinárias.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de observância dos requisitos formais na interposição do recurso especial, não admitindo a flexibilização das normas processuais para suprir deficiências da parte recorrente.

4. É inadmissível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, pois um dos pressupostos para sua admissibilidade é o esgotamento das vias ordinárias.

5. O instituto da coisa julgada impede o manejo de recurso especial para discutir matéria já decidida em acórdãos anteriores com trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo necessário o esgotamento das vias ordinárias. 2. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em acórdãos anteriores com trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: Súmula 281 do STF. Jurisprudência

relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.479.509/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.824.850/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.647.015/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.620.377/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 04.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.149.250/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.08.2024” (AgRg no AREsp n. 2.428.714/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 281 do STF. 2. O agravante sustenta que a extinção do processo por decisão monocrática terminativa não muda o fato de que foram manejados todos os recursos cabíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso especial pode ser interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem, sendo necessário o esgotamento das instâncias ordinárias mediante a interposição do competente agravo interno.

5. A Súmula 281 do STF aplica-se por analogia ao recurso especial, de modo a exigir o esgotamento dos recursos disponíveis no Tribunal de origem para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.720.013/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Como se vê, é indiscutível a inadmissibilidade de recurso especial que desafia decisão unipessoal de relator do feito em segunda instância.

Assim é que esta Vice-presidência selecionou os recursos especiais interpostos nos processos 0853240-73.2020.8.14.0301, 0800593-56.2024.8.14.0109 e 0808366-19.2024.8.14.0024 e os enviou à Corte Superior como representativos da seguinte controvérsia:

1. Seria possível reafirmar a jurisprudência estável, íntegra e atual do STJ em Tese Jurídica Vinculante quando disser respeito ao juízo de inadmissibilidade de recurso especial?

2. Seria admissível a interposição de recurso especial para desafiar decisão unipessoal de relator proferida em segunda instância?

Em 07/04/2026, a Corte Especial afetou ao regime dos recursos repetitivos os recursos paradigmas selecionados por esta Vice-presidência; contudo, decidiu por não sobrestar os feitos com identidade temática, motivo por que não incide à espécie o disposto no art. 1.030, III, do CPC.

Sendo assim, à luz do art. 1.030, V, do CPC, **inadmito o recurso especial** interposto nos presentes autos, por força da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, conforme a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição do agravo, previsto nos art.1.030, §1º; e 1.042 do CPC, certifique-se, prosseguindo-se os ulteriores de direito.

Estejam as partes cientes de que descabe a oposição de embargos de declaração contra decisões que inadmitem recurso especial, como no caso, conforme orientação adotada pelo STJ (AgRg nos EAREsp n. 2.281.894/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025), para quem o único recurso cabível é o agravo àquela Corte destinado.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador **LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO**

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará